

[7] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : ○○*** 행복주택 취득세 등 과다 납부
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 ○○*** 행복주택이 2017. 9. 29. 준공됨에 따라 2017. 11. 21. 「지방세특례제한법」 제32조 제1항에 따른 소규모공동주택 취득에 대한 50% 감면신청을 통해 [표 1]과 같이 취득세 등 1.4억 원을 납부하였다.

[표 1] ○○*** 행복주택 취득세 등 납부내역

(단위 : 원)

구분	건물과표	세목	세율	결정세액	감면세액(50%)	납부세액	소계
아파트 (60이하)	9,497,318,473 (원시취득)	취득세	2.80%	265,924,917	132,962,458	132,962,450	140,560,300
		교육세	0.16%	15,195,710	7,597,854	7,597,850	
	82,777,020 (지목변경)	취득세	2.00%	1,655,540	827,770	827,770	827,770
합계							<u>141,388,070</u>

자료 : LH-Wise 재무정보시스템 자료 재구성

그러나, ○○*** 행복주택은 국토교통부 소유의 대지²⁶⁾위에 우리공사가 임대주택을 건설한 단지로 취득세 납부 시 적용한 지방세특례제한법 제32조 제1항에 따른 소규모공동주택 취득에 대한 50% 감면과, 제31조 제1항 제1호에 따른 취득세 면제도 가능하다

26) 공사가 토지를 취득하지 않았으므로 「지방세특례제한법」 제31조의 감면제외 사항(토지를 취득한 날부터 2년 이내 공동주택을 착공하지 않은 경우)이 적용될 여지가 없음

「지방세특례제한법」 제180조에 따라 둘 이상의 감면규정이 적용되는 경우 감면율이 높은 것 하나만을 적용하므로 감면조항에 따른 감면세액을 비교하면 [표 2]와 같다.

[표 2] ○○*** 행복주택 취득세 등 납부내역

(단위 : 원)

구분	건물과표	세목	세율	결정세액	①감면세액 (50%)	②감면세액 (85%) ²⁷⁾	차이(②-①)
아파트 (60이하)	9,497,318,473 (원시취득)	취득세	2.80%	265,924,917	132,962,458	226,036,179	93,073,721
		교육세	0.16%	15,195,710	7,597,854	12,916,354	5,318,500
	82,777,020 (지목변경)	취득세	2.00%	1,655,540	827,770	1,407,209	579,439
합계				282,776,167	141,388,082	240,359,742	98,971,660

자료 : LH-Wise 재무정보시스템 자료 재구성

따라서, 과다 납부한 취득세에 대하여 지자체에 환급 신청하여 조속히 회수할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

과다 납부한 취득세 99백만 원을 지자체에 환급 신청하여 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

27) 「지방세특례제한법」 제177조의2에 따라 취득세가 면제되는 경우 면제규정에도 불구하고 100분의 85에 해당하는 감면을 적용